

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1882-2026/PS2**

DENUNCIANTE : RAÚL MACK VALER BAZÁN
(EL SEÑOR VALER)

DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ¹
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 30 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), toda vez que, habría cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-1045 del denunciante, las cuales no reconoce, pues: (a) no se verificó adecuadamente la identidad del titular; (b) fue víctima del robo de su tarjeta; (c) las operaciones cuestionadas fueron efectuadas en la ciudad de Hong Kong, pese a que ya se encontraba en la ciudad de Pekín; (d) el propio Banco rechazó una compra con las mismas características de las operaciones no reconocidas; (e) una de las operaciones cargadas no fue visualizada oportunamente en los movimientos bancarios de la aplicación móvil del Banco; y, (f) se evidenciaron fallas en sus mecanismos de monitoreo, control y prevención de operaciones fraudulentas:

Fecha	Detalle	Importe \$
19/03/2026	425940000046222 PROGAR TR (MON. ORIG.HKD 900.00)	118,33
19/03/2026	425940000046222 PROGAR TR (MON.ORIG.HKD 9,800.00)	1 288,42
19/03/2026	425940000044758 LUANFENG (MON.ORIG.HKD 9,900.00)	1 301,57

2. A pesar de que el Banco fue debidamente notificado con la Resolución N° 1², no cumplió con presentar sus descargos.
3. Mediante Resolución N° 2 de fecha 2 de junio de 2026, se requirió a las partes que señalen la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045.
4. El 5 de junio de 2026, el Banco señaló que la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045 tuvo como fecha de alta el 31 de enero de 2023.
5. El mismo día, el señor Valer presentó un escrito sin firma.
6. Mediante Resolución N°3 de fecha 8 de junio de 2026, se requirió al denunciante que, en el plazo de dos (02) días hábiles, cumpla con subsanar el escrito presentado el 5 de junio

¹ RUC N° 20100130204

² El Banco fue notificado con la Resolución N° 1 el 18 de mayo de 2026.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

de 2026, mediante la presentación de un escrito debidamente firmado, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.

7. El 8 de junio de 2026, el señor Valer presentó un escrito mediante el cual señaló que no cuenta con certeza sobre la fecha de entrega de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045.

II. ANÁLISIS

Cuestión Previa: Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

8. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
9. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
10. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
11. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
12. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de



que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

13. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
14. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos presenciales realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
15. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento⁴, ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
16. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁵. Así, debido a que las operaciones cuestionadas fueron realizadas el 19 de marzo de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

17. En el presente caso, de acuerdo con la información brindada por el Banco, la tarjeta de crédito 4147-****-****-1045 de titularidad del denunciante fue dada de alta el 31 de enero de 2023, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

DATOS DE LA TARJETA				
NUMERO TARJETA	4147-91**-****-1045	TIPO	X7	SIGNATURE C PEN
TITULAR	RAUL VALER BAZAN	F. CONSULTA	04-06-26	CHIP
F. ALTA	31-01-2023	SITUACION	BAJA	F. BAJA
NUMERO CONTRATO	00110504885000722318	MONEDA	PEN	MOTIVO
NUM. CUENTA CTR.		NUM CUENTA	BIM	

18. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo indebido de tres (3) operaciones

19. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
20. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función

5 RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

7 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

8 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

M-OPS-04/01

Página 4 de 15

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

21. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
22. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.
23. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas¹¹ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
24. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes*

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

*de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)*¹².

25. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
26. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que a la entidad financiera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.
27. El señor Valer denunció al Banco por haber cargado tres (3) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe \$
19/03/2026	425940000046222 PROGAR TR (MON. ORIG.HKD 900.00)	118,33
19/03/2026	425940000046222 PROGAR TR (MON.ORIG.HKD 9,800.00)	1 288,42
19/03/2026	425940000044758 LUANFENG (MON.ORIG.HKD 9,900.00)	1 301,57

28. Sobre el hecho denunciado y la imputación de cargos efectuada por este órgano resolutorio en la Resolución N° 1, el Banco no formuló descargos; sin embargo, la autoridad administrativa se encontraba obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS¹³. Para ello, se evaluará la documentación que obra en el expediente.

12

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

13

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos bilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

29. Para acreditar el hecho denunciado, el señor Valer presentó el estado de cuenta de su tarjeta de crédito donde se aprecia el cargo de tres operaciones cuestionadas, conforme se aprecia en la parte pertinente:

Extracto del estado de cuenta

BBVA

Estado de cuenta de tu tarjeta de crédito
VISA SIGNATURE C 4147-91**-****-1045

Página 3 de 5

16/3/2026				
16/3/2026				
14/3/2026				
19/3/2026	(C) 425940000046222 PROGAR TR (MON. ORIG.HKD 900.00)	HONG KONG	S/ 0	\$118.33
19/3/2026	(C) 425940000046222 PROGAR TR (MON. ORIG.HKD 9.800.00)	HONG KONG	S/ 0	\$1.288.42
19/3/2026	(C) 425940000044758 LUANFENG (MON. ORIG.HKD 9.900.00)	HONG KONG	S/ 0	\$1.301.57

30. De la revisión del mencionado material probatorio aportado por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron cargadas en la tarjeta de crédito del señor Valer.
31. Como ya se ha mencionado, el Banco no presentó sus descargos ni la información requerida mediante la resolución de imputación de cargos, referida a acreditar la autorización de las operaciones denunciadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fue correctamente autorizada, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento.
32. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.
33. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, la parte denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (a)

34. El señor Valer cuestionó la realización de las operaciones pues no se verificó adecuadamente la identidad del titular.
35. Conforme a lo indicado en los numerales 24 al 26 de la presente resolución, la verificación de la identidad constituye una actuación que corresponde al establecimiento afiliado, por lo que no forma parte del ámbito de control directo del Banco. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.

Sobre el alegato (b)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

36. El señor Valer cuestionó la realización de las operaciones pues el día de los hechos fue víctima de robo de su tarjeta.
37. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que el consumidor pierda la posesión de su tarjeta o del celular en el que mantenía instalado el aplicativo móvil del Banco, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta o teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima el señor Valer. Por tanto, corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre el alegato (c)

38. El señor Valer cuestionó la realización de las operaciones, pues fueron efectuadas en la ciudad de Hong Kong, pese a que ya se encontraba en la ciudad de Pekín.
39. Al respecto, se debe indicar que conforme a lo señalado en el considerando 25 de la presente resolución, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, solo debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que las operaciones cargadas se realizaron según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
40. Siendo así, de cara a verificar la responsabilidad de la entidad financiera en la realización de un consumo con tarjeta de crédito en un establecimiento comercial físico, toma relevancia si la entidad financiera cuenta o no con una orden de pago – *voucher* – suscrito, pues su obligación no es la de verificar la identidad del tarjetahabiente.
41. En ese sentido, el hecho de que el señor Valer desconozca las operaciones porque fueron realizadas en una ciudad en la que ya no se encontraba, no es relevante en este caso, pues no se ha acreditado que las operaciones se hayan efectuado correctamente.
42. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (d)

43. El señor Valer cuestionó la realización de las operaciones pues el propio Banco rechazó una compra con las mismas características de las operaciones no reconocidas.
44. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el Banco puede rechazar operaciones si del análisis efectuado por su sistema de monitoreo, estas resultan sospechosas o no se han autorizado correctamente con los datos confidenciales que se requieren para ello. Así, no se debe perder de vista que cada operación efectuada con cargo en la tarjeta de crédito de un cliente debe pasar un proceso de verificación sobre su validez, ante lo cual, se tomarán las acciones que la entidad financiera estime pertinente. Por tanto, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante.

Sobre el alegato (e)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2

45. El señor Valer cuestionó que una de las operaciones cargadas no fue visualizada oportunamente en los movimientos bancarios de la aplicación móvil del Banco.
46. No obstante, el artículo 162° del TUO de la LPAG¹⁴ establece que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹⁵; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.
47. En tal contexto, correspondía que el señor Valer aporte medios probatorios idóneos que permitan acreditar que los movimientos bancarios de la aplicación móvil del Banco no incluyeron una de las operaciones cargadas, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (f)

48. El señor Valer cuestionó la realización de las operaciones pues se evidenciaron fallas en sus mecanismos de monitoreo, control y prevención de operaciones fraudulentas
49. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁶, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
50. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
51. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.**

Artículo 162°.- Carga de la prueba.

(...)

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁶ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.

52. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe \$
19/03/2026	22:00	425940000046222 PROGAR TR (MON. ORIG.HKD 900.00)	118,33
19/03/2026	22:02	425940000044758 LUANFENG (MON.ORIG.HKD 9,900.00)	1 301,57
19/03/2026	22:03	425940000046222 PROGAR TR (MON.ORIG.HKD 9,800.00)	1 288,42

53. Del referido material probatorio, se verifica que las tres (3) operaciones se realizaron en un solo día, en un lapso total de tres minutos.
54. La operación por el importe de \$ 118,33 se realizó el 19 de marzo de 2026 a las 22:00 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la cuenta de ahorros del denunciante. Posteriormente, la segunda operación por el importe de \$ 1 301,57, se realizó a las 22:02 horas, después de dos minutos.
55. Finalmente, la tercera transacción se realizó a las 22:03 horas, después de tres minutos, por el importe de \$ 1 288,42, siendo una segunda operación por un monto considerable en el mismo establecimiento por lo que había rasgos de inusualidad. Por lo tanto, a partir de la tercera operación el Banco debió bloquear preventivamente la tarjeta y alertar al denunciante.
56. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta luego de efectuada la tercera operación, ello no hubiese supuesto que esta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
57. En ese sentido, corresponde desestimar el alegato del señor Valer.
58. Por lo expuesto, corresponde declarar responsable al Banco por infringir los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por cargar indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045 del denunciante, pues el Banco no ha cumplido con demostrar que las operaciones en controversia hayan sido autorizadas correctamente. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Medidas correctivas

59. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2

60. En el presente caso, se ha declarado responsables al Banco; por lo que corresponde ordenarle como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con:
- (i) Extnar en la cuenta de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045 del denunciante, el importe total de \$ 2 708,32 correspondiente a la suma de las tres operaciones denunciadas, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades generados por las operaciones denunciadas desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por dichas operaciones no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación crediticia reportada por dicha deuda sea modificada; e,
 - (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado **y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.**
61. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁷.

Graduación de la sanción

62. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
63. Sobre el cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base

¹⁷

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de \$ 2 708,32 o S/ 9 424,95 ¹⁸ , que equivale a 1,71 UIT ¹⁹ , la infracción tiene un nivel de afectación moderada (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁰ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²¹ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,78 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,78 UIT.	
Topes legales	
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.	

64. Por lo expuesto, la multa a imponer al Banco es de 3,78 UIT.

Costas y costos del procedimiento

65. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²² dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
66. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00.
67. El Banco tiene la obligación de presentar ante el Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de

¹⁸ Tipo de cambio al 27 de marzo de 2026:
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx

¹⁹ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²⁰ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²¹ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²² **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...) En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²³.

68. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al Banco, el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco BBVA Perú con 3,78 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045 del denunciante, pues no ha cumplido con demostrar que las operaciones en controversia hayan sido autorizadas correctamente. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a: (a) no se verificó adecuadamente la identidad del titular; (b) fue víctima del robo de su tarjeta; (c) las operaciones cuestionadas fueron efectuadas en la ciudad de Hong Kong, pese a que ya se encontraba en la ciudad de Pekín; (d) el propio Banco rechazó una compra con las mismas características de las operaciones no reconocidas; (e) una de las operaciones cargadas no fue visualizada oportunamente en los movimientos bancarios de la aplicación móvil del Banco; y, (f) se evidenciaron fallas en sus mecanismos de monitoreo, control y prevención de operaciones fraudulentas:

Fecha	Detalle	Importe US\$
19/03/2026	425940000046222 PROGAR TR (MON. ORIG.HKD 900.00)	118,33
19/03/2026	425940000046222 PROGAR TR (MON.ORIG.HKD 9,800.00)	1 288,42
19/03/2026	425940000044758 LUANFENG (MON.ORIG.HKD 9,900.00)	1 301,57

SEGUNDO: Requerir a Banco BBVA Perú el cumplimiento espontáneo de la multa²⁴, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la

23

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

24

Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

M-OPS-04/01

Página 13 de 15

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁵, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁶. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁷.

TERCERO: Ordenar a Banco BBVA Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-1045 del denunciante, el importe total de \$ 2 708,32 correspondiente a la suma de las tres operaciones denunciadas, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades generados por las operaciones denunciadas desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por dichas operaciones no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación crediticia reportada por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, el monto que corresponde a cada concepto extornado **y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.**

Banco BBVA Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Banco BBVA Perú, el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante, las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

²⁵ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁶ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1830-2026/PS2**

Banco BBVA Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁸, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco BBVA Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁰ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³⁰ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.